

1002925-45.2015.8.26.0286

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... devido à mesma operação por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Requereu aditamento para inclusão do réu José Sérgio Cavallini, sócio da empresa, no polo passivo (fls. 215/216).

Justiça gratuita deferida ao autor (fls. 225/226).

Citação da sociedade Avenida Multimarcas, na pessoa do sócio Sérgio Elias (fls. 474).

Contestação com reconvenção de Sérgio Elias Cavallini (fls. ...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

Foro de Itu

1ª Vara Cível

Rua Luiz Bolognesi, s/n, Itu - SP - cep 13301-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002925-45.2015.8.26.0286 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002925-45.2015.8.26.0286

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Flávio Rafael da Costa

Requerido:

Kleber Antonio San Daniel e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Vistos.

Cuida-se de ação de reparação de danos proposta por FLÁVIO RAFAEL DA COSTA em face de KLEBER ANTONIO SANADIEL. Alega ter firmado com o réu, representante da empresa Avenida Multimarcas, contrato para compra de veículo GOL, em 22 de maio de 2010, por 16 mil reais. Como pagamento, forneceu uma motocicleta, um cheque de 6 mil reais e outros 4 cheques de 500. A motocicleta foi apreendida, o réu buscou o carro sem autorização do autor, que alega ter sofrido prejuízo de R\$ 33.967,44, pelo valor da motocicleta de 8 mil, o cheque de 6 mil e três cheques de 500 reais, atualizados. Requereu a condenação à devolução do prejuízo e a justiça gratuita. Juntou documentos (fls. 6/177).

Petição pela correção do nome do réu para Kleber Antonio San Daniel, dizendo ter sido preso por operação da justiça federal, além de a empresa ter encerrado as atividades, devido à mesma operação por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Requereu aditamento para inclusão do réu José Sérgio Cavallini, sócio da empresa, no polo passivo (fls. 215/216).

Justiça gratuita deferida ao autor (fls. 225/226).

Citação da sociedade Avenida Multimarcas, na pessoa do sócio Sérgio Elias (fls. 474).

Contestação com reconvenção de Sérgio Elias Cavallini (fls. 479/493). Alegou, preliminarmente, falta de interesse de agir. Alegou não fazer parte do quadro societário quando da transação, já que adquiriu a empresa em 24 de junho de 2011. Requereu a improcedência e justiça gratuita ao contestante.

Citado, apresentou contestação de KLEBER ANTONIO SANDANIEL (fls. 500/511). Aventou ilegitimidade ativa, posto estar a motocicleta em nome de terceiro, além de prescrição trienal. No mérito, aduziu que vendeu o carro ao autor nos moldes descritos na inicial e, ao ser apreendida a motocicleta, descobriu estar com chassi adulterado e pertencer a terceiro, o que inviabilizaria a transferência.

Concordaram sobre a devolução dos cheques, além de um cheque de 5 mil, do réu ao autor, mas, após verificar que o veículo GOL apresentava sérios problemas, concordaram em não desconta-lo. O autor tentou deposita-lo, retornando sem fundos. Requereu a justiça gratuita e juntou documentos (fls. 512/514).

Decisão determinando que Sérgio esclarecesse a contestação apresentada, vez que não integra o polo passivo (fls. 520), não respondida.

Réplicas as fls. 544/550 e 551/558.

O réu Kleber requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 562).

Vieram os autos conclusos para este juiz auxiliar.

Era o relatório. Decido.

As partes requereram, mesmo que de forma confusa, o julgamento antecipado. Em que pese o trabalho hercúleo para compreender as peças processuais, em homenagem ao princípio da cooperação, segue a decisão.

De início afasto a prescrição, pois não é trienal, como alegou o réu Kleber, nem quinquenal, como alegou o autor em sua inicial, apesar de ter protocolado a petição já expirado o prazo de 5 anos, em 22 de maio de 2015. O Superior Tribunal de Justiça pacificou que a prescrição de 10 anos se aplica às hipóteses de inadimplemento contratual, caso dos autos.

Em que pese a decisão de fls. 520, endereçada a Sérgio para esclarecimentos, não a respondeu, isto porque sequer de réu se trata. A citação se deu em relação à pessoa jurídica Avenida Multimarcas, que deveria ter apresentado defesa. Para não quedar o réu indefeso, recebo a peça de fls. 479/493 como contestação da sociedade, em que pese ter sido apresentada em nome do sócio.

Conforme documento de fls. 497/499, a sociedade foi constituída em 24 de junho de 2011, logo, não poderia fazer parte do polo ativo, tendo o negócio se realizado um ano antes. Assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito em relação à sociedade Avenida Multimarcas, por ilegitimidade passiva.

Nesta mesma petição o "requerido Sergio" diz haver reconvenção, mesmo sem trazer qualquer pedido reconvenicional, já que ocupa doze das quinze folhas com jurisprudência, razão pela qual deixo de apreciar-lo.

O autor e o réu Kleber confirmam a negociação, destoando quanto ao inadimplemento. O réu Kleber, com razão, aponta que a motocicleta estava em nome de terceiro (fls. 18: Fabiana Aparecida de Almeida), razão pela qual o autor é parte ilegítima para pedir sua restituição em perdas e danos. Assim, deve ser acolhida a extinção, em parte, por ilegitimidade ativa.

A defesa do réu Kleber é de que, por não ser possível a transferência da motocicleta em nome de terceiro, desfez o negócio e retomou o carro, não devolvendo o dinheiro, por estar o veículo em péssimas condições e precisar de conserto, mas nada provou nesse sentido.

Assim, desfeito o contrato, devem as partes retornar ao status quo ante. Passada a ilegitimidade em relação à motocicleta, que não pertencia ao autor, além de estar com o chassi adulterado, o réu Kleber deve a ele ressarcir os cheques descontados, um de seis mil e três de quinhentos reais, conforme pleito inicial, no total de R\$ 7.500,00.

A atualização se dará conforme o ordenamento jurídico, desprezando-se a memória de cálculo do autor.

Diante do exposto, julgo:

1) EXTINTO o processo em relação à ré AVENIDA MULTIMARCAS, por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pelo autor, estes fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida.

2) Em relação ao réu KLEBER:

2.1. Extinto em parte, conforme fundamentação acima, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e

2.2. Procedente, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o réu Kleber ao pagamento de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do contrato (22 de maio de 2010).

Diante da sucumbência mínima do autor, condeno o réu Kleber ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação exposta no item 2.2.

Ressalto que as fls. 519 o requerido Kleber solicitou a desconsideração do pedido de gratuidade.

Com o trânsito, expeça-se o necessário.

PI

Itu, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA